

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1225/2531

นายสง่า ช่วยบำรุง

โจทก์

นายธานีหรือติก ตวลตาล

จำเลย

นายธานีหรือติก ตวลตาล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านหรือโรงเรือน พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,72)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางเงินสดจำนวน 3,600 บาท ต่อศาลชั้นต้นไว้เป็นประกัน(อันดับ 56,59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในส่วนที่ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านหรือโรงเรือนพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างออกไปนั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ส่วนที่ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำ

พิพาทศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 4 ปี มาวางต่อศาลชั้นต้นจนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ในส่วนที่ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านหรือโรงเรือนพร้อม
กับสิ่งปลูกสร้างออกไปนั้น ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ส่วนที่ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
นั้น ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 4 ปี มาวางต่อศาลชั้นต้นจนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>